Année universitaire 2025-26

PREMIÈRE ANNÉE LICENCE DROIT

INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC

Semestre 1

Cours de Monsieur le Professeur J. Viguier

Dossier n° 3 : LA SOUVERAINETÉ

<u>Travail à réaliser</u> : Dissertation

Sujet : La souveraineté sous la Vème République

<u>Documents</u> :

1. Citations et extraits de Constitutions relatifs à la souveraineté nationale et à la souveraineté populaire

2. M. Prélot et J. Boulouis, Extrait de *Institutions politiques et droit constitutionnel*, Dalloz, 1987, p.361-362

3. J.Gicquel et H. Portelli, *Le régime représentatif en question*, in la revue « Pouvoirs » : le ré-gime représentatif est-il démocratique, n°7, 1978

4. B.Chantebout, Extrait de *Droit constitutionnel et Science politique*, Armand Colin, 1996, p.97-98

5. Le principe de la souveraineté démocratique

Document n° 1 : Citation et extraits de Constitutions relatifs à la souveraineté nationale et à la souveraineté populaire

1. Jean BODIN, Les six Livres de la République (1576)

« *La république est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est en commun avec puissance souveraine* ».
« *Le point principal de la majesté souveraine et puissance absolue gît principalement à donner lois aux sujets en général sans leur consentement* »

2. Jean-Jacques ROUSSEAU, Du Contrat social (1762)

« *Chacun de nous met en commun sa propre personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible de tout* »
« *Le souverain n'est formé que des particuliers qui le composent (...). Supposons que l'Etat soit composé de 10.000 citoyens, chaque membre a pour sa part la dix millième partie de l'autorité souveraine* ».
« *Toute loi que le Peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle* ».

3. SIEYES, Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? (1789)

« *Le peuple ne peut avoir d'autre voix que celle de ses représentants, il ne peut parler, il ne peut agir que par eux* ».
« *Si les citoyens dictaient leur volonté, ce ne serait plus un Etat représentatif, ce serait un Etat démocratique* ».

4. Constitution du 3 septembre 1791, Titre III, Articles 1 et 2

« *La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peule, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice* ».
« *La Nation, de qui seule émane tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le Roi* ».

5. Projet de constitution par Condorcet à la Convention nationale des 15 et 16 février 1793 (ou Constitution girondine)

- Déclaration de Condorcet : « *Mandataire du peuple, je ferai ce que je crois le plus conforme à ses intérêts. Il m'a envoyé pour représenter mes idées, non les siennes ; l'indépendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui* ».

- Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes
  Article 26 : « *La souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable* ».
  Article 27 : « *Elle réside essentiellement dans le peuple entier et chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice* ».

6. Constitution du 24 juin 1793 ou Constitution de l'An I

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
  Article 25 : « *La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable* »
  Article 26 : « *Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté* ».

7. Constitution française du 4 novembre 1848, IIème République

Article 1er : « *La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français (…)* »
Article 18 : « *Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple* ».

8. Constitution française du 27 octobre 1946, IVème République

Article 1er : « *La France est une République (…) démocratique et sociale* ».
Article 3 : « *La souveraineté nationale appartient au peuple français (…)* »

9. Constitution du 4 octobre 1958, Vème République

Préambule : « *Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946* ».

Article 1er : « *La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale (…)* »
Article 2 : « *(…) Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.* »
Article 3 : « *La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.*
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect (…) Il est toujours universel, égal et secret ».
Article 27 : « *Tout mandat impératif est nul* ».

Document n°2: M. Prélot et J. Boulouis

Extrait de *Institutions politiques et droit constitutionnel.*
Dalloz. 1987. p. 361-362.

« Alors que la Constitution de 1791 reposait sur la souveraineté nationale, la Constitution de 1793 proclame la souveraineté du peuple.

(...) Ces deux conceptions (...) diffèrent dans leur formule et leurs conséquences. Ce n'est plus, cette fois la Nation, collectivité abstraite, personne morale transcendante qui est le sujet, mais la totalité concrète des individus: « Le peuple souverain (dit la Constitution) est l'universalité des citoyens ». Au lieu d'une base collective, donnant à la souveraineté un fondement sociétaire, c'est, cette fois, une notion individualiste et atomistique qui est proposée.

La conception de la souveraineté possédée individuellement provient directement de Jean-Jacques Rousseau, dont l'influence sur les constituants de 1793 est considérable.

(...) La conséquence théorique de cette analyse est que pour reconstituer la souveraineté dans son entier, il sera nécessaire d'en additionner toutes les parcelles. Autrement dit, pour toute décision souveraine, c'est à dire, pour toute décision législative, il faudra convoquer le peuple et interroger la totalité des citoyens.

De là, la différence capitale d'ordre pratique entre la souveraineté nationale et la souveraineté du peuple. La première est purement représentative, la seconde mène à la démocratie directe qu'adoptait effectivement Jean-Jacques Rousseau, mais que la Constitution de 1793 se contente de réaliser à demi ».

****

Document n°3: J. Gicquel et H. Portelli

Le régime représentatif en question
in la Revue « Pouvoirs »: Le régime représentatif est-il démocratique; n°7, 1978.

« En dehors de ses commodités pratiques, et au bénéfice d'une mystification, le régime représentatif a été assimilé à la démocratie, afin de la capter et de la détourner de sa finalité. La souveraineté populaire n'est plus alors que l'alibi d'une démarche qui consiste à la transférer (...). Bref, la bourgeoisie, fille du libéralisme, entendait, dans un même mouvement, proclamer la démocratie pour mieux s'en préserver l'exercice.

Toutefois, il faut bien reconnaître que le régime dans lequel nous vivons n'est plus celui du XVIIIème siècle, mais le fruit d'un compromis historique: (...) compromis (...) entre institutions représentatives et théorie démocratique. En définitive, le système représentatif n'a pu se perpétuer qu'en se démocratisant... ».

Document n° 4 : B. Chantebout

Extrait de *Droit constitutionnel et Science politique*
Armand Colin, 1996, p. 97-98.

Situer la souveraineté dans le peuple n'engageait pas beaucoup les révolutionnaires, car la notion de peuple est une notion fort abstraite qui ne correspond à aucune réalité physique. Ce qui existe concrètement, c'est la population. Mais la population n'est pas le peuple au sens politique du terme. Le peuple n'existe que juridiquement défini. La population est une masse inorganisée d'individus qui inclut les immigrés, les enfants, les aliénés, les condamnés, les faillis... et qui ne saurait donc avoir d'existence politique. La notion de peuple exclut toutes ces catégories ; mais par là, elle ne peut reposer que sur l'arbitrage : si l'in exclut les mineurs de 18 ans – ou de 21 ans, ou de 25 ans, voire même de 30 ans comme cela s'est fait – parce que considéré comme sans volonté propre et trop influençable, on peut exclure pareillement les analphabètes, les militaires, les domestiques, les femmes en puissance de maris, etc. Déjà, par conséquent, au niveau de son contenu la notion de peuple est entachée d'arbitraire.

Mais arbitraire aussi est la définition de la manière dont il sera invité à faire connaître sa volonté. Nous considérons – non sans d'excellentes raisons – que le seul mode correct d'expression du peuple est le vote au scrutin secret, avec passage obligatoire par l'isoloir. Mais Marx – qui sur ce point n'avait peut-être pas tout à fait tort – reprochait à ce système d'atomiser les masses et d'édulcorer leur volonté qui doit au contraire, dans le cadre de la démocratie « vraie » telle qu'il la conçoit, s'exprimer au grand jour et même brutalement. On voit par ces exemples qu'il serait aisé de multiplier que la notion de peuple, quoi qu'on fasse, est nécessairement entachée d'arbitraire. Cela étant, chaque théoricien politique, dès lors qu'il fait intervenir le peuple comme titulaire de la souveraineté, est obligé de construire cette notion. Et il la construit naturellement en fonction de ce qu'il attend du peuple.

Document n° 5 LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE DEMOCRATIQUE

Souveraineté nationale, souveraineté populaire, souveraineté des gouvernés.

Pour les Grecs comme pour nous, la démocratie désigne tous les systèmes politiques où le peuple exerce le pouvoir, ou tout au moins y participe largement et fréquemment, sinon en permanence. L'étymologie éclaire le sens du mot : *demos*, peuple, assemblée populaire, pays, dème, c'est-à-dire commune membre de la cité, de la polis, de l'Etat, et *cratos*, puissance, force, pouvoir, empire de celui qui est le maître, qui commande.

Ce chapitre, traitant du principe de la souveraineté démocratique, étudie des techniques selon lesquelles le Peuple ou la Nation exercent eux-mêmes la souveraineté. « Le principe de la souveraineté nationale » et « le principe de la souveraineté populaire », sont par suite les deux formules les plus couramment utilisées pour désigner cette notion, pour affirmer que la souveraineté appartient aux citoyens. Nous pouvons aussi utiliser l'expression de « souveraineté des gouvernés », plus neutre. De toute manière, le peuple s'exprime à travers les diverses organisations de la vie en société, au moyen de techniques variées. Avant de les aborder, il faut présenter le rôle historique des deux notions de souveraineté nationale et de souveraineté populaire.

INTRODUCTION
LA DISTINCTION TRADITIONNELLE DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE NATIONALE ET DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE.

Cette distinction n'a plus un grand intérêt pratique, mais elle a beaucoup servi et conserve une valeur historique et pédagogique importante : elle explique le conflit qui sépara les partisans de ces deux conceptions traditionnelles.

A. — Le principe de la souveraineté nationale.

Selon le principe de la souveraineté nationale, la souveraineté réside dans la Nation. Pour les défenseurs de cette thèse, la Nation est une réalité qui dépasse les citoyens vivant dans le pays au moment présent, à un moment donné. La Nation est une véritable personne juridique, morale et vivante, une personne spirituelle qui existe au-dessus des citoyens, qui dépasse ces citoyens, ceux-ci n'étant que ses moyens d'expression passagers ; elle durera plus qu'eux et les a précédés depuis des siècles. La Nation est donc beaucoup plus que le peuple vivant aujourd'hui. Cette notion est très ancienne. Elle donne à la Nation une personnification spirituelle assez mystérieuse que Renan exprima très bien.

M. Georges Burdeau, résumant les positions de M. Paul Bastid en 1945-1946 (Manuel, p. 122, 15e éd., 1972), décrit ainsi les fondements de la supériorité de la Nation sur le peuple (le peuple identifié au corps électoral) : la Nation est la « synthèse de la continuité historique, de la solidarité des générations et de la permanence des grands intérêts collectifs ». (Cf. J.O. Débats constituante, séance du 3 septembre 1946, p. 3478.) Le général de Gaulle adoptait une manière de raisonner analogue lorsqu'il parlait de « La France » (plus que de la Nation, il est vrai), en ajoutant (comme le 14 décembre 1965) qu'elle n'était pas seulement composée des citoyens actuellement vivants.

Cette notion exprime une réalité vivante. Il est certain qu'une nation ancienne comme la France n'est pas seulement composée des citoyens d'aujourd'hui : elle inclut aussi son passé et son avenir. La Nation s'exprime, certes, par la voix des citoyens du moment présent, et qui sont chargés de décider de son avenir, mais ceux-ci représentent volontairement, ou inconsciemment, lorsqu'ils prennent des décisions politiques, la tradition, la culture, les valeurs, les qualités issues de tous les siècles passés.

Néanmoins, les créateurs et les partisans de la souveraineté nationale ont construit sur cette base une théorie beaucoup plus audacieuse, aux conséquences importantes, fondée sur une sorte de mystique contemplative de la Nation. Ils affirment d'abord que la souveraineté appartient à la Nation et non au peuple, et ils en tirent des conséquences importantes.

La souveraineté est, avons-nous déjà dit, le droit de commander en dernier ressort, au-delà de toute autorité intérieure ou internationale. Pour les partisans de la souveraineté nationale, c'est le droit de commander au nom de la Nation tout entière, sans autres restrictions que certaines limitations résultant de traités ou plus récemment de pactes ayant créé diverses autorités internationales, encore que ces limitations soient contestées par eux.

Les révolutionnaires de 1789 ont fait triompher cette notion en substituant

la Nation au Roi. La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 le proclame d'une manière précise en son article 3 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » La Constitution du 3 septembre 1791 précise cette notion de manière encore plus absolue par l'article premier de son titre III : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » L'article 2 du même titre ajoute : « La Nation de qui seule émanent tous les pouvoirs ne peut les exercer que par délégation. — La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le Roi. » Suivent diverses dispositions organisant la séparation des trois pouvoirs, qui est aussi une conséquence fondamentale du principe de la souveraineté nationale, afin que le pouvoir ne puisse être tyrannique (cf. chapitre suivant).

Cette affirmation de la souveraineté nationale et de ses conséquences s'oppose à celle de la souveraineté populaire plus facile à définir.

B. — Le principe de la souveraineté populaire.

Selon le principe de la souveraineté populaire, la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté du peuple appartient donc à tous ceux qui composent le peuple, c'est-à-dire à tous les citoyens vivant dans le pays au moment présent et qui constituent le peuple de cet Etat. En conséquence, la souveraineté appartient à chacun des citoyens dans la proportion de leur nombre, et, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, s'il y a 10 000 citoyens, chaque citoyen, nécessairement, « a pour sa part la dix-millième partie de l'autorité suprême ». (J.-J. Rousseau, *Le contrat social*, livre III. chap. Ier). Cette définition, très simple et terre à terre, ne fait pas appel à l'abstraction, du moins à ce stade du raisonnement de Rousseau. Elle s'oppose fondamentalement à la notion de souveraineté nationale. Elle a exercé, comme toute la pensée de Rousseau, une grande influence sur la Convention, rédactrice de la Constitution de 1793, la Constitution de l'An I, dont elle explique bien des erreurs.

C. — Les conséquences des deux notions les opposent plus encore.

Le principe de la souveraineté nationale place la Nation au-dessus du peuple qui doit la servir. Sans doute les électeurs disposent-ils du suffrage, mais voter n'est pas un droit : c'est une fonction que les électeurs exercent au nom de la Nation et pour son service. Cette fonction est par suite un devoir. C'est parce que les électeurs sont dignes d'exprimer la volonté de la Nation qu'ils ont le pouvoir de voter, et ce pouvoir, qui est un devoir, est une obligation au moins morale. En conséquence, le suffrage ne doit être donné qu'aux citoyens capables et dignes de l'exercer et refusé à ceux qui n'ont pas la capacité de l'utiliser, conformément à l'intérêt de la Nation.

Selon cette conception, le suffrage peut très logiquement ne pas être universel, le pouvoir de voter n'étant pas reconnu à ceux qui ne disposent pas des lumières nécessaires. Le suffrage est restreint : seuls les gens instruits ou fortunés qui disposent donc de responsabilités sociales ont la capacité d'exprimer l'intérêt de la Nation. Ainsi apparaît immédiatement l'allure aristocratique de cette théorie, qui fut très longtemps celle des adversaires du suffrage universel.

D'autres conséquences en résultent telles que le vote obligatoire : le pouvoir de voter étant un devoir et non pas un droit, les électeurs ont l'obligation de voter, en théorie tout au moins. De plus, la représentation nationale, composée des élus réunis en corps, exprimera la volonté de la Nation de manière absolument libre : il n'est pas normal que le peuple la contrôle ni même les électeurs. Ceux-ci n'ont pas pour rôle de définir l'intérêt de la Nation, mais seulement de choisir parmi eux les gens les plus éclairés, pour exprimer cette volonté, les citoyens les moins incapables [1] Toute la théorie du régime représentatif à l'état pur est ainsi contenue dans la notion de souveraineté nationale.

Les partisans de la souveraineté populaire s'opposent d'une manière systématique à toutes ces déductions et conséquences de la théorie de la souveraineté nationale. Avec Jean-Jacques Rousseau, ils tournent en dérision la souveraineté nationale. Ils refusent de placer au-dessus des citoyens une personne supérieure qui serait la Nation. Par suite, le suffrage doit nécessairement être universel. Chaque personne constituant le peuple avec toutes les autres possède une partie de la souveraineté. Ne pas

[1] Les théories marxistes et particulièrement celles de la dictature du prolétariat et de l'expression de celle-ci par son avant-garde, le parti communiste, rejoignent, en fait, l'argumentation de la théorie pure de la souveraineté nationale du suffrage restreint... et leur irréalité.